PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE CONTRACARGOS A PROVEEDORES

RLLP	OMP/DGB	IFS	1	Agosto 2021	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

ÍNDICE

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.....3

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....3

3. PROCESO DE REGISTRO Y GESTION DE CONTRACARGOS.....4

3.1 CONTRACARGOS IDENTIFICADOS EN HOME OFFICE.....4

3.2. CONTRACARGOS IDENTIFICADOS EN SITE.....6

4. REGISTRO DEL LOG DE DISPUTAS.....7

ANEXO I. FLUJOGRAMAS DE REGISTRO Y GESTIÓN DE CONTRACARGOS.....9

.

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento describe el proceso a través del cual se registran y gestionan los contracargos, de toda naturaleza, a Proveedores, con objeto de controlar dichos contracargos.

Los contracargos objeto de control serán:

a) Contracargos detectados en Oficina Central.
b) Contracargos detectados en Obra.

Este procedimiento es de aplicación para todos los proyectos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**.

Este documento forma parte del Sistema de Calidad y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **CLIENTE:** Propietario / Promotor del Proyecto.
- **Ingeniería de la propiedad (**En inglés **PMC** "Project Management Consultant"**):** Tercera parte contratada por el Cliente para realizar la supervisión de los trabajos adjudicados a **Intecsa Industrial/ Initec Energía** o filiales.
- **CONTRATISTA: Intecsa Industrial/ Initec Energía** y filiales.
- **CONTRATO:** Conjunto de documentos que conforman el contrato entre el Cliente y el Contratista. Por tanto, documentos donde se formalizan las relaciones contractuales entre las partes (Ver PR-07 Procedimiento de Administración de Contratos).
- **PROYECTO**: Nombre del Proyecto Industrial o parte del mismo perteneciente a un Cliente que ha sido adjudicado al Contratista. Internamente se denominará con un número de referencia.
- **TRABAJOS/OBRAS**: Son los trabajos y/o servicios a realizar.
- **SUBCONTRATISTA**: Empresa que realiza los trabajos subcontratados por el Contratista.

.

- **PROVEEDOR**: Vendedor de materiales, equipos y/o servicios. En algunos casos se incluyen los servicios de supervisión en obra (Asistencia técnica; en inglés **TA** "Technical Assistance") .
- **DP:** Director de Proyecto
- **Oficina central** de **Intecsa Industrial/ Initec Energía en Madrid(**En inglés, "Home Office")
- **OBRA (**en inglés **SITE):** Emplazamiento físico donde se ejecutan los Trabajos/Obras contratados.
- **Pedido (**en inglés **PO "Purchase Order"):** Conjunto de documentos que conforman el contrato de compra de bienes y/o servicios que se formaliza entre el Contratista y un Proveedor.
- **RM:** Requisición de Materiales (en inglés MR "Material Requisition"). Documento, perteneciente a la PO, donde se definen técnicamente los materiales y/o servicios contratados al Proveedor.
- **Requisición de Material de Obra (**en inglés **LMR "**Local Material Requisition"**):** Documento emitido por la oficina técnica de la obra para solicitar la compra de algún bien o servicio.
- **SUBCONTRATO:** Conjunto de documentos que conforman el contrato entre el Contratista y el Subcontratista. Por tanto, documentos donde se formalizan las relaciones contractuales entre las partes. (Ver PR-54 Procedimiento de Subcontratación de Construcción y Montaje).
- **OTS Orden de Trabajo Suplementaria** (en inglés, "Field Extra Work Order" **FEWO**)**:** Suplemento a un Subcontrato, donde se formaliza la contratación a un Subcontratista, de un trabajo no contemplado en el alcance original del Subcontrato.
- **ALCANCE:** Conjunto de trabajos y servicios incluidos en el Contrato o Subcontrato.

3. PROCESO DE REGISTRO Y GESTION DE CONTRACARGOS

Según donde se identifique el contracargo (Oficina Central u Obra) el proceso de registro y gestión de contracargos se realiza de manera diferente.

3.1 Contracargos identificados en Oficina Central

Estos contracargos son aquellos identificados por el equipo de proyecto durante las fases de ingeniería y compras que se desarrolla en oficinas centrales.

.

Ante la identificación de una necesidad de material o servicio que, por cualquier causa, no haya sido suministrado o bien se haya suministrado de manera defectuosa por parte de un Proveedor, se iniciará el trámite mediante la correspondiente Notificación al Proveedor por parte del Coordinador de Aprovisionamientos, tras haber recogido la información necesaria del equipo de Dirección de Proyecto. Dicha notificación debe realizarse en un plazo no superior a 30 días desde que la necesidad haya sido identificada.

La Notificación deberá transmitir al Proveedor, de manera clara, concisa y debidamente justificada, cuál es el material o servicio reclamado y las causas por las que el Proveedor debe hacerse cargo de proveer el mismo sin coste para el Contratista.

El Proveedor deberá dar respuesta a la Notificación, en un plazo razonable y adecuado a las características de la reclamación y el estado del proyecto, nunca superior a 7 días.

Si la respuesta del Proveedor es positiva y el problema queda resuelto sin impacto económico para el Contratista, el trámite quedará cerrado, no habiendo lugar a contracargo.

En cambio, si no hay respuesta por parte del Proveedor o dicha respuesta no puede resolver las necesidades planteadas sin impacto económico para el Contratista, éste deberá tomar acción para resolver el problema mediante la compra de los materiales o servicios requeridos. Para ello, el líder de cuenta de la disciplina de Ingeniería afectada emitirá desde las oficinas centrales la correspondiente RM y ésta será formalizada por Aprovisionamientos mediante un Pedido:

Una vez emitido el pedido, Aprovisionamientos informará convenientemente al Proveedor del coste y plazo incurridos, y solicitará su aprobación al correspondiente contracargo.

Si el Proveedor acepta el contracargo, Aprovisionamientos formalizará el mismo mediante la emisión de un suplemento al pedido con dicho Proveedor, quedando cerrado el trámite.

.

Si, por el contrario, el Proveedor rechaza el contracargo o inicia una discusión acerca de sus posibles causas o la idoneidad del importe contracargado, Aprovisionamientos deberá registrar el contracargo en el Log de Disputas con Proveedores.

En el momento del cierre del pedido y antes de realizar el pago del último hito contractual, el Coordinador de Aprovisionamientos y Dirección de Proyecto deberán negociar con el Proveedor el cierre contractual de los contracargos incluidos en el Log de Disputas.

3.2. Contracargos identificados en Obra

Estos contracargos son aquellos identificados en obra, por el equipo de construcción, comisionado y puesta en marcha.

Ante la identificación de una necesidad de material o servicio que, por cualquier causa, no haya sido suministrado o bien se haya suministrado de manera defectuosa por parte de un Proveedor, se iniciará el trámite mediante la correspondiente Notificación por parte del coordinador de Aprovisionamientos al Proveedor, tras haber recibido la información necesaria del responsable de Oficina Técnica de obra. Dicha notificación debe realizarse en un plazo no superior a 30 días desde que la necesidad haya sido identificada.

La Notificación se deberá transmitir al Proveedor, de manera clara, concisa y debidamente justificada, cuál es el material o servicio reclamado y las causas por las que debe hacerse cargo de proveer el mismo sin coste para el Contratista.

El Proveedor deberá dar respuesta a la Notificación, en un plazo razonable y adecuado a las características de la reclamación y el estado del proyecto, nunca superior a 7 días.

Si la respuesta es positiva y el problema queda resuelto sin impacto económico para el Contratista, el trámite quedará cerrado, no habiendo lugar a contracargo.

En cambio, si no hay respuesta o dicha respuesta no puede resolver las necesidades planteadas sin impacto económico para el Contratista, éste deberá tomar acción para resolver el problema mediante la compra de los materiales o servicios requeridos. Para ello, la Oficina Técnica de la obra emitirá la correspondiente Requisición de Material de Obra

.

(LMR) y ésta será formalizada por Aprovisionamientos mediante un pedido, o el Jefe de Obra (Site Manager) dará instrucciones a Gestión de Subcontratos para emitir una FEWO a un Subcontratista.

Una vez emitido el pedido o la FEWO, Aprovisionamientos informará convenientemente al Proveedor del coste y plazo incurridos y solicitarán su aprobación al correspondiente contracargo.

Si el Proveedor acepta el contracargo, se formalizará el mismo mediante la emisión de un suplemento a la PO que haya vigente, quedando cerrado el trámite.

Si, por el contrario, el Proveedor rechaza el contracargo o inicia una discusión acerca de sus posibles causas o la idoneidad del importe contracargado, Aprovisionamientos deberá registrar el contracargo en el Log de Disputas.

En el momento del cierre del pedido y antes de realizar el pago del último hito contractual, el Coordinador de Aprovisionamientos y Dirección de Proyecto deberán negociar con el Proveedor el cierre contractual de los contracargos incluidos en el Log de Disputas.

4. REGISTRO DEL LOG DE DISPUTAS

El Log de Disputas deberá incluir toda la información necesaria para identificar claramente los contracargos, definiendo al menos los siguientes parámetros:

- Vendedor responsable del contracargo.
- Persona y departamento del Contratista que inicia el contracargo.
- Fecha y medio de Notificación de la necesidad identificada.
- Fecha y medio de respuesta del Proveedor.
- RM y Pedido asociados al contracargo.
- Coste.
- Plazo de entrega.
- Fecha y medio de comunicación del importe a contracargar.
- Fecha y medio de respuesta del Proveedor a la comunicación del contracargo.

.

El registro y custodia del Log de Disputas de Proveedores será responsabilidad del Coordinador de Aprovisionamientos del proyecto.

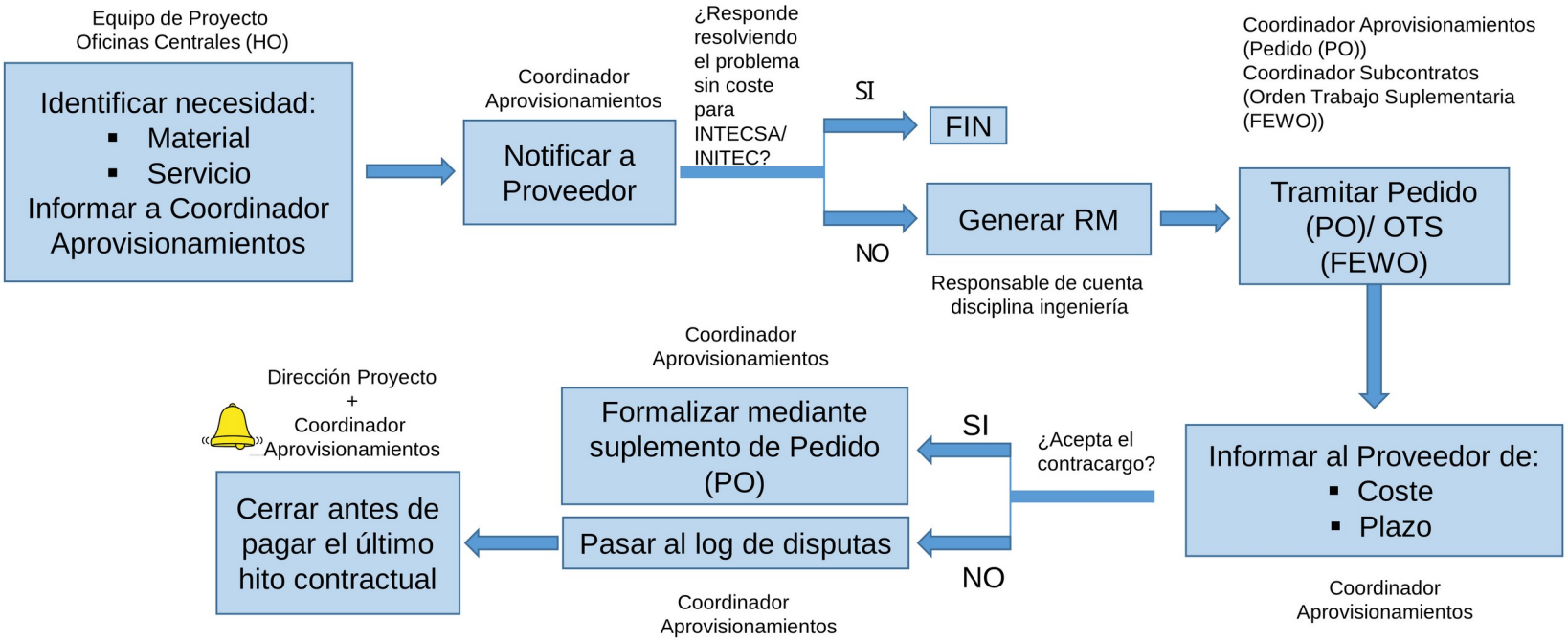
El Log de disputas se distribuirá periódicamente al Director de Proyecto, Ingenieros de Proyecto y responsable de Control de Costes del Proyecto. Éste último deberá incluir en “Oportunidades” los potenciales contracargos.

.

ANEXO I. FLUJOGRAMAS DE REGISTRO Y GESTIÓN DE CONTRACARGOS

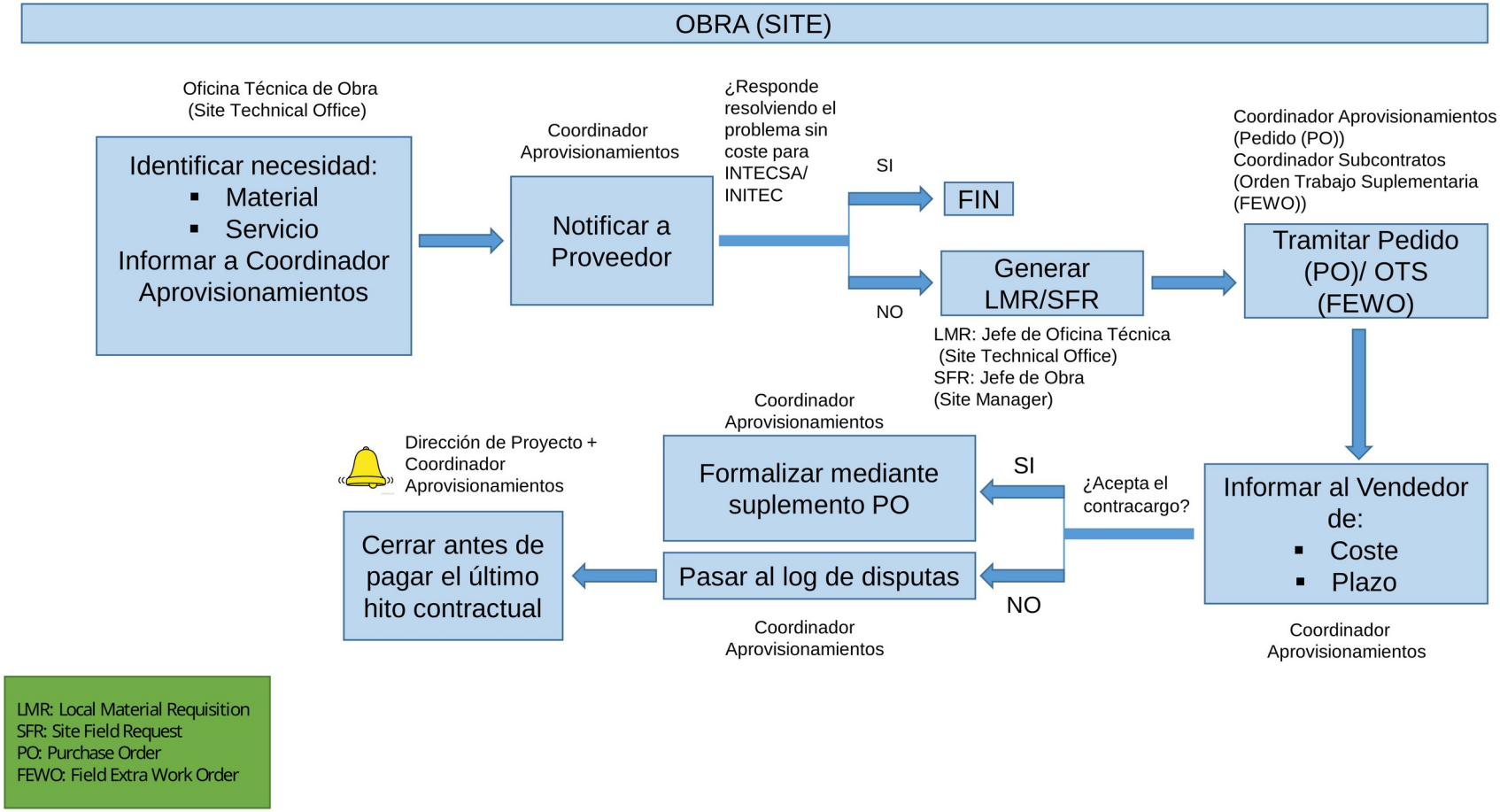
.

OFICINAS CENTRALES (HOME OFFICE)



RM: Requisición de Materiales
PO: Purchase Order
OTS: Orden de Trabajo Suplementaria
FEWO: Field Extra Work Order

.



LMR: Local Material Requisition
SFR: Site Field Request
PO: Purchase Order
FEWO: Field Extra Work Order

.